

[8] [부서주의] 사항

제 목 : 군 자문업무 보안관리 소홀

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

공사는 군 조직의 폐쇄성, 복잡한 사업절차 등 군 사업의 특수성으로 인한 사업추진의 어려움이 해결하기 위해 통합 전부터 군 자문위원을 고용하여 군 사업 관련 자문업무를 수행토록 하고 있으며,

2014년부터 본사에서 군 업무 컨트롤타워 역할을 수행토록 군 사업 프로세스를 개선하면서 전문영역이 상이한 자문위원간 정보공유를 통한 시너지 효과 제고를 위해 군 자문위원을 본사 소속으로 통합 배치·관리토록 하였고¹⁾, 감사일 현재 국유재산사업처에서 군 자문위원의 운용 및 관리업무를 담당하고 있다²⁾.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공주택특별법」 제9조(보안관리 및 부동산투기 방지대책)는 주민 등의 의견

1) 도시계획처-1789호('14. 5. 13.) “군업무프로세스 개선”

2) 2017년까지는 도시계획처, 2018년에는 스마트도시계획처, 2019년부터 국유재산사업처에서 각각 담당

청취를 위한 공고 전까지 주택지구의 지정을 위한 조사, 관계서류의 작성, 사전 협의 등의 과정에서 관련 정보가 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 취하도록 규정하고 있으며,

공사 「보안업무 시행세칙」 제15조(사업후보지 개발업무 보안관리 및 부동산 투기 방지대책)는 사업후보지 지정 제안을 위한 조사 및 협의, 관계 서류 작성 등 입안 과정에서 관련 정보가 누설되어 부동산 투기의 원인이 되는 등 사회·경제적 부작용이 발생하지 않도록 자체 보안대책을 수립·시행하도록 규정하고 있고

공사 「보안업무 처리지침」은 대외비로 지정·관리되어야 할 사항, 대외비 반출 절차, 송·수신 방법 등 대외비 관리에 대한 지침³⁾을 규정하고 있다.

또한, 사업계획실에서는 후보지 보안 관련 제 규정을 정리한 「후보지 보안업무 처리요령」을 2017. 7. 25. 시달⁴⁾ 하면서 개발가능지 조사, 우선추진후보지 선정, 경영투자심의위원회 심의 등 후보지 사업추진 이전 단계 생산자료는 주민공람 전까지 대외비로 철저히 보안·관리하라고 당부하고 외부 메일 및 업무망을 통한 전송 금지, 후보지 사전협의 관리대장 기록 등 후보자 자료 보안관리 요령을 상세히 안내하였다.

3) 「보안업무 처리지침」 (2018. 10. 4. 지침 제1904호로 개정되기 전의 것) 관련규정 요약

- ① 공사업무와 관련한 내용이 확정 또는 공개이전 단계의 조사 및 협의, 관계서류 작성 등 입안 과정에서 관련 정보가 누설되어 부동산 투기의 원인이 되는 등 사회·경제적 부작용이 발생하거나 사전 누설 등으로 인하여 부동산 투기, 정책의 집행에 차질이 초래되거나 계획 자체가 무산될 우려가 있는 사항이나 우려가 있는 내용 등은 대외비로 지정·관리(제16조)
- ② 대외비의 대내적인 발신·수신은 직접접촉에 의하여 수신·발신하여야 한다.(제36조)
- ③ 대외비를 반출하고자 할 때에는 대외비 반출승인서를 비밀보관책임자에게 제출하고 반출하여야 한다(제56조)
- ④ 사업후보지 조사 등(비밀·대외비를 포함한다)의 자료를 정보통신수단을 이용하여 송신·수신하고자 할 때에는 제39조(정보 통신수단을 이용한 비밀의 발신·수신)을 따른다.(제102조)
- ⑤ 사업후보지 지정을 위한 조사단계에서의 사전협의를 최소화되도록 하고 사전협의 시에는 사전협의 내용·일자·사전 협의 당사자 등의 내역을 사업후보지 지정 사전협의 관리대장에 기록 유지하여야 한다.(제105조)

4) 사업계획실-4326호(2017. 7. 25.) “신규 후보지 추진에 따른 보안 및 언론보도 관리 철저”

3. 감사결과 확인된 문제

군 사업 추진과 관련하여 국유재산사업처는 국방부 등 협의대상자와 군시설사업 대부분이 수도권에 있어 ○부의 수도권 근무가 필요하였으나 본사 이전으로 진주로 옮긴 후 업무 효율을 위해 군자문위원을 경기지역본부 내 근무토록 하면서,

군 자문위원 업무분장 사항을 시달하여 군 자문위원 관리 등을 위해 신규 후보지 검토 시 군 협의 등 자문이 필요한 경우에는 ○부 내 담당자를 경유하여 검토가 이뤄질 수 있도록 협조를 요청하였다.⁵⁾

그러나, 후보지 조사 및 지정 제안 과정에서 군 작전성 검토 등을 위해 기간제근로자인 군자문위원이 대외비인 후보지 지정 제안 관련 자료에 접근할 가능성이 매우 높고,

본사 담당자는 진주에, 군 자문위원은 Ⅳ 소재 경기지역본부에 떨어져서 근무함에 따라 실무상 지역본부에서 군자문위원과 후보지 지정 제안 관련 자료를 메일이나 메신저 등을 통해 주고 받을 가능성을 충분히 예상할 수 있었음에도,

A권 후보지 도면 유출 사고가 발생할 때까지 군 자문위원을 통한 군 자문업무 수행 시 후보지 조사 및 지정 제안을 위한 보안자료에 대한 기간제근로자인 군 자문위원의 접근 범위, 절차 등 보안대책을 별도로 마련하지 않았고,

기간제근로자인 군 자문위원을 통한 자문 등 업무 수행 시 후보지 개발 자료 등 보안자료의 관리를 철저히 하도록 관리하지 않았다.

그 결과, 군 자문위원을 통한 군 자문 과정에서 후보지 개발계획 등 보안자료 관리에 누수가 발생했다.

5) 도시계획처-641(2017. 2. 24.) “국방 자문위원 업무분장 알림”

관련부서 의견

관련부서는 감사결과를 수용하였다.

조치할 사항

인사관리처장은

기간제근로자인 군 자문위원을 통한 군 자문 업무 수행 시 보안관리를 소홀히 한
국유재산사업처에 ‘부서주의’를 촉구하시기 바랍니다(부서주의).